

0111339-23.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), bem como pela prova oral colhida em juízo.

É certo que o roubo ocorreu.

Quanto à autoria, porém, não há a mesma higidez probatória, não se podendo concluir com a certeza necessária tenha sido o acusado uma das pessoas que praticou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0111339-23.2014.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0111339-23.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 96/2014 - DEIC - 2ª Delegacia DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO HENRIQUE SILVA SOUSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MAURO HENRIQUE SILVA SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 23 de novembro de 2014, por volta das 00h50, na Rua Joaquim Antunes, altura do nº 767, Pinheiros, nesta Capital, agindo em unidade de desígnios com outros quatro indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima S.S.F., 01 aparelho roteador, pertencente ao Condomínio Empresarial Oren Center.

Consta da denúncia que segundo apurado, a vítima exercia suas funções de porteiro no Condomínio Empresarial Oren Center quando foi acionado por dois indivíduos fardados como Policiais Militares, portando arma de fogo, os quais afirmaram que receberam um chamado de vizinhos, pois um indivíduo teria pulado o muro e estaria

na garagem.

Relata a exordial que diante disso o porteiro/vítima permitiu o ingresso dos indivíduos, que logo o renderam e revistaram-no, indagando se estava sozinho, se havia alarme de pânico e se as câmeras estavam online. Ante as respostas da vítima, avisaram aos outros indivíduos por meio de um celular que podiam ingressar no prédio, momento em que mais três desconhecidos, um deles com capuz, entraram no condomínio.

Narra a inicial que o indivíduo com capuz ordenou que os demais subissem às salas situadas no 2º andar, sendo alertado pela vítima de que se tratava apenas de consultórios de psiquiatras, psicólogos e terapeutas, sem nada de valioso que lhes pudesse interessar.

Segundo a acusação, no local tal indivíduo indagou à vítima sobre uma câmera no andar e em seguida todos retornaram ao térreo, onde o desconhecido com capuz pegou a CPU de monitoramento, enquanto um segundo roubadador, trajado como policial militar, ordenou que a vítima subisse as escadas, ameaçando-a com a arma de fogo. Narra ainda a denúncia que após cinco minutos a vítima retornou ao térreo, notando que os roubadores subtraíram tão-somente um roteador, esquecendo-se de uma prancheta contendo uma folha de boletim de ocorrência (BOPM) e também da CPU de monitoramento. Em seguida, acionou a polícia militar.

Segundo a inicial, no dia 26 de novembro de 2014, na Rua Teodoro Sampaio, altura do nº 1765, Pinheiros, nesta capital, MAURO HENRIQUE SILVA SOUSA e Hugo Sanches Santos da Silva foram presos após praticarem roubo com modus operandi similar (Boletim de Ocorrência nº 11217/2014 - 14º D.P. Pinheiros).

Extrai-se da denúncia que assim, a equipe de investigadores da Polícia Civil exibiu suas fotografias do suspeito à vítima S.S.F, a qual reconheceu o denunciado MAURO HENRIQUE SILVA SOUSA, com absoluta certeza, como um dos roubadores que estava trajado como policial militar no dia do fato, não reconhecendo a foto do outro suspeito que lhe fora exibida (fls.22/23).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 18 de janeiro de 2018 (fls. 131).

A Defesa constituída apresentou resposta à acusação (fls. 135/146).

Aos 14 de fevereiro de 2018, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 148).

Citação do Réu a fl. 167.

Durante a instrução processual em juízo foram ouvidas as testemunhas policiais arrolados na denúncia e foi ouvida a vítima por meio de carta precatória. Ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, por insuficiência probatória.

A Defesa, por sua vez, reiterou o pedido de absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A absolvição do acusado é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), bem como pela prova oral colhida em juízo.

É certo que o roubo ocorreu.

Quanto à autoria, porém, não há a mesma higidez probatória, não se podendo concluir com a certeza necessária tenha sido o acusado uma das pessoas que praticou o delito narrado na denúncia.

De início, verifica-se que desde a fase policial não foi realizado reconhecimento pessoal do autor do roubo.

A vítima S.S.de F., na fase policial, reconheceu o réu apenas por fotografia, conforme se extrai do Termo de Declarações as fls. 27/28.

O réu não foi preso em flagrante e o bem subtraído não foi encontrado em poder dele.

A testemunha policial militar Márcio Aparecido Ricci foi ouvida em audiência realizada em 09/04/2018 (fls. 192/197), ocasião em que relatou que se recordava da ocorrência, que foram acionados via COPOM e que, segundo o porteiro, os roubadores

já teriam se evadido, sendo um rapaz aparentemente fardado, com uma prancheta na mão. Os policiais se deslocaram com ele ao Distrito Policial, para registrarem a ocorrência. A testemunha recordou-se que, no local dos fatos, havia uma prancheta semelhante àquelas usadas pela Polícia Militar, comprada em papelaria. A testemunha narrou que, salvo engano, havia uma imagem de televisão dos fatos, talvez vista pelo noticiário, onde era possível visualizar um veículo, mas não era uma viatura, era um carro tipo Gol, Volkswagen, não havendo visão de placas. Indagada, a testemunha negou ter ciência do desenrolar das investigações, relatando que apenas orientou a vítima sobre a tentativa de roubo. Segundo o porteiro que tinha acionado a PM, ele teria dito que havia uma viatura na região, então os policiais ficaram com vistas em serviços, "de olho". De acordo com a testemunha, a vítima não relatou arma de fogo, apenas que os roubadores agiram como se fossem de uma viatura da Polícia que teria recebido um chamado. Indagada, a testemunha não se recordou se a vítima descreveu as características dos roubadores, mas afirmou que sempre perguntam isso ao atenderem a ocorrência. Não soube se alguém foi preso depois, nem se recordou do réu. Indagada, a testemunha relatou não se recordar bem do que teria sido levado, mas acredita que o circuito interno de câmeras de filmagem.

A testemunha investigador de Polícia Civil Thiago Chrisóstomo foi ouvida em audiência realizada em 09/04/2018 (fls. 192/197), ocasião em que relatou que, alguns dias após o primeiro fato, era plantão da testemunha na Delegacia e o chefe da Delegacia, Mauro, teve notícia pela Imprensa que um pessoal que, salvo engano, estava na região de Pinheiros e que a Polícia Militar tinha prendido uma quadrilha de pessoas que se passavam por policiais militares, andando com uma prancheta nas mãos, e que estavam fazendo roubos a condomínios. A testemunha narrou que o chefe pediu que fosse até o Distrito, não se recorda se 14º ou 27º, para ver se teriam uma foto das pessoas presas pela PM, a fim de encaminhar ao DEIC. Foi então até o local dos fatos, encontrou o porteiro que tinha sido vítima e o levou até o DEIC para tentativa de reconhecimento. Lá, a vítima efetuou reconhecimento positivo. A vítima confirmou que a segunda prisão referente aos fatos com aquele mesmo modus operandi foi prisão em flagrante, narrou que eles usavam fardas da PM, salvo engano, segundo relato da própria Polícia Militar, que efetuou a prisão. Segundo uma conversa na época, teria havido uma troca na cor do fardamento da Polícia Militar, que era, salvo engano, um fardamento mais claro e mudou para outro, e os roubadores usavam o fardamento antigo. Não se recordou quantas pessoas foram presas no flagrante, tampouco se as fotos de todos os presos foram mostradas para a vítima. A testemunha nunca chegou a ter contato com o acusado. As fotos foram tiradas pelo pessoal do DP da área dos fatos do flagrante que encaminhou as fotos.

A testemunha Mário Gago foi ouvida em audiência realizada em 08/10/2018 (fls. 232/235), ocasião em que relatou que duas ou três equipes investigaram os fatos, recordando-se que prenderam duas ou três pessoas e depois receberam denúncias de algumas outras pessoas e foram e fizeram a prisão do réu Mauro na data informada. A testemunha afirmou não se recordar muito bem, pois, assim que fizeram a prisão, já foram para o DP e apresentaram para a Autoridade Policial, retornando à rua logo na sequência. A testemunha disse não se recordar muito bem em razão do decurso do tempo, disse que Mauro foi preso em Pinheiros, foram quatro ou cinco indivíduos presos. Indagada, a testemunha afirmou que não teve contato com a vítima, mas afirmou que houve reconhecimento pessoal, que a vítima compareceu no mesmo dia ou um dia depois, mas não acompanhou o procedimento. Acredita que o reconhecimento foi feito a partir de imagens solicitadas do condomínio. Indagada sobre o acusado já se encontrar preso em penitenciária, a testemunha recorda-se que prendeu um ou dois meliantes, inclusive Mauro estava envolvido nesse tipo de roubo, mas não se recordou se a prisão dele foi em flagrante ou por cumprimento de mandado. Indagada, a testemunha afirmou que, no dia 23/11/2014, data dos fatos, não teve contato com o réu. Afirmou que não chegou a ver as imagens do roubo, não teve acesso a elas, mas recorda-se que as levou até a Delegacia, mas não sabe se houve resposta disso. Não soube afirmar se, na data dos fatos, o réu teria levado algum pertence.

Por fim, a vítima Salem Silva de Freitas foi ouvida por meio de carta precatória na

Comarca de Teresina (PI). Na oportunidade, a vítima afirmou recordar-se dos fatos, narrando que era por volta de 04h45/04h50 do dia 23/11, ocasião em que a vítima estava na guarita, toda de vidro, quando viu dois indivíduos passando para se dirigirem à porta principal, onde tinha uma luz de presença. Naquele momento, presenciou que tinha dois policiais na porta, sendo que um deles falou que um indivíduo tinha pulado o muro de trás do condomínio. A vítima então replicou que não isso não havia ocorrido, pois estava vendo as duas laterais do prédio e a pessoa então informou que os vizinhos que tinham ligado. A vítima relatou que, como a garagem de trás era muito próxima à porta do fundo, que dava acesso ao elevador da área social, a vítima dirigiu-se até a porta, abriu-a e indicou para a pessoa onde era a porta que dava acesso ao fundo, sendo que ela então falou que não, que ia aguardar o reforço chegar. A pessoa fez então uma ligação e depois chegaram mais três indivíduos com capuz da blusa na cabeça, que falaram que a vítima “tinha perdido”, que era um assalto. Indagada, a vítima confirmou que as pessoas que falaram com ela estavam fardadas com uniforme da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inicialmente, a vítima acreditou que eram policiais, tinham até uma prancheta para anotar a ocorrência, pediram o RG dele e perguntaram se estava sozinho no prédio. A vítima narrou que os roubadores chegaram a exibir armas para ela, estavam com dois fuzis e uma pistola, que comunicaram que era um assalto, que ia subir até a sala 25 no 2º andar e a vítima falou “tranquilo”, ofereceu o elevador, mas os roubadores preferiram pegar as escadas, tiveram certeza de que não tinha câmeras, alarme. Segundo a vítima, não tinha esses dispositivos de segurança no prédio e ela falou aos roubadores que não havia objetos de valor lá, que eram apenas salas de terapeutas, fisioterapia e psicólogos, mas eles insistiram em entrar. Chegando ao segundo andar, se depararam com uma câmera na porta da sala 25 e um rouboador questionou que câmera era aquela, ao que a vítima respondeu que não tinha acesso à sala, nem acesso àquela câmera, apenas à câmera de baixo. Segundo a vítima, todos então desceram, ela em poder dos roubadores, e um rouboador falou para o outro que “aquilo não ia dar certo”; a vítima falou que não tinha como dar certo, porque não tinha nada de valor ali. Eles então falaram que iam pegar apenas o roteador, as coisas das câmeras, e um deles colocou a pistola nas costas da vítima e a mandou subir, aí ela não virou, ficou de frente para o rouboador, tentando acalmá-lo. Relatou que os dois que estavam vestidos de policiais foram os que ficaram mais alterados, mandando a vítima subir, que ia matá-la se reagisse. A vítima então subiu e, após cinco ou dez minutos lá em cima, desceu e o prédio estava todo aberto e eles tinham ido embora, levando apenas o circuito de monitoramento. Dentre os roubadores, havia três com capuz, com o rosto perfeitamente visível. No dia do crime, a vítima não reconheceu ninguém; depois de alguns dias, um deles foi preso praticamente crime semelhante e, submetido a reconhecimento, a vítima então o reconheceu. Segundo a vítima, ela reconheceu dois indivíduos no dia, Mauro Henrique e Hugo Sanches, embora haja apenas um no processo. Eram cinco meliantes, dois fardados de PMs e três que chegaram depois, todos os cinco armados com armas de grosso calibre. A vítima afirmou saber reconhecer fuzis e pistolas. A vítima afirmou, com segurança, não ter qualquer dúvida de que Mauro e Hugo eram dois dos roubadores. A vítima confirmou que os três sujeitos “à paisana” foram os que renderam-na de fato, sendo que o portão havia ficado aberto, apenas encostado, enquanto falava com os dois sujeitos vestidos de policiais, que pediram seu nome, RG, anotaram na prancheta e indagaram se estava sozinho. Indagada, a vítima afirmou não ter temor, pois não teve nenhuma reação, procurou transmitir tranquilidade aos roubadores. O roubo foi em São Paulo, capital, em Pinheiros, e a vítima ficou lá por cerca de um ano ainda após o roubo, sendo que seu trabalho não mudou em nada após os fatos. Indagada, a vítima confirmou ter realizado reconhecimento em Delegacia, o qual foi feito por meio de foto, a qual não estava disponível nos autos da precatória. Indagada, a vítima novamente afirmou que reconheceu dois indivíduos vestidos de policiais militares. Novamente indagada, a vítima confirmou ter reconhecido dois indivíduos por foto, afirmando recordar-se do dia em que compareceu em delegacia para fazer o reconhecimento dos “acusados”, narrando que efetuou reconhecimento por foto e reconheceu os dois indivíduos como sendo os dois que estavam fardados na data dos

fatos, sendo que um seria Mauro e outro seria o indivíduo que teria cometido outro assalto semelhante, junto com ele, no prédio ao lado de onde a vítima trabalhava, asseverando ainda que "não deu nem tempo de esquecer", porque quatro dias depois dos fatos ambos foram presos em assalto ao prédio vizinho.

Ao ser interrogado em juízo o réu narrou que está com 31 anos de idade. Mora com os pais e uma filha, com 13 anos de idade. Estudou até a sétima série. Está trabalhando como ajudante de serviços gerais de serralheria. Já se encontrava preso em outro processo. Os policiais civis requisitaram o interrogando dois ou três anos após falando nesse B0. Foi reconhecido por foto. Hoje está trabalhando e cuidando da família. Nega a participação nesse roubo.

De fato, embora houvesse no inquérito policial indícios da autoria desse crime, a prova oral colhida no curso da instrução do processo em Juízo não fora suficiente a corroborar aqueles indícios.

Verifica-se que em nenhum momento foi realizado reconhecimento pessoal do Réu por parte da vítima.

No mais, extrai-se das declarações da vítima colhidas na fase policial as fls.

27/28 que: "(...) demonstrada a foto de Mauro Henrique Silva Sousa, o declarante o reconhece 100% como sendo um dos que estavam com farda da PM; Que fora demonstrada a foto de Hugo Sanches Santos Silva, o declarante não o reconhece". (grifos nossos).

Todavia, ao ser ouvida por meio de carta precatória, a vítima informou que efetuou reconhecimento por foto e reconheceu os dois indivíduos.

Vem a lume elucidativos julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa pretende a absolvição por falta de provas; alternativamente, pugna pela desclassificação para furto simples. - Absolvição. Admissibilidade. Negativa do réu conflitante com a acusação da vítima. Reconhecimento fotográfico (em solo policial) que se mostra duvidoso. Isso se reproduziu em juízo, tornando precária a prova acusatória relativa a autoria delitiva. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". - Recurso provido para absolver o réu, nos termos do v. Acórdão. (TJSP; Apelação Criminal 0004916-36.2016.8.26.0481; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021) (grifos nossos).

"[...] Ressalte, ainda, que o reconhecimento se deu apenas por fotografia, sem qualquer observância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP. Ora, se não há outras provas a corroborar as declarações desta vítima, mesmo que a identificação tivesse sido submetida ao procedimento legal, o que não ocorreu neste caso, não há como prevalecer a tese de condenação. Diante da precariedade desta única prova que atesta ser o paciente o autor de um crime de roubo, forçoso reconhecer a existência de constrangimento ilegal e a consequente absolvição do réu". (STJ, HC nº 650.865/RJ (2021/0070093-0 - Habeas Corpus, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do julgamento: 03 de maio de 2021)

Como se vê, a autoria do crime não está esclarecida suficientemente. Conquanto a vítima tenha comparecido na Delegacia de Polícia e efetuado reconhecimento fotográfico do réu, em juízo não foi realizado reconhecimento pessoal, não havendo testemunhas presenciais ou mesmo o encontro do bem subtraído, registrando-se que o réu não foi preso em flagrante nestes autos. Assim, assiste razão ao Ministério Público em memoriais finais quando sustenta a improcedência da ação, pois o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, pois não há certeza quanto à autoria.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público que sustentou a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do roubo ao ora acusado.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da “opinio delicti” e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta,

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, a fim de ABSOLVER o acusado MAURO HENRIQUE SILVA SOUSA,, qualificado nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA